

Урок 3. Как защищать клиента при возбуждении уголовного дела

Раздел: Модуль 5. Уголовка: СОЧ, приказы, СК

Цель: Алгоритм с первых часов после возбуждения дела.

Урок 3. Как защищать клиента при возбуждении уголовного дела
Цель урока: дать пошаговый план защиты военнослужащего с момента, когда стало известно о возбуждении уголовного дела, и до суда. Что делать юристу, что — адвокату, какие документы собирать, на какие нормы ссылаться, куда и что писать.

1. Нормативная база

- УК РФ: ст. 332 (неповиновение), 333 (сопротивление начальнику), 337 (самовольное оставление части), 338 (дезертирство), 339 (симуляция), 42 (исполнение/неисполнение незаконного приказа), 37–39 (оборона/крайняя необходимость/обоснованный риск).
- УПК РФ: ст. 46–47 (права подозреваемого/обвиняемого и защитника), ст. 108 (мера пресечения), ст. 125 (обжалование действий/решений следователя/прокурора).
- Конституция РФ, ст. 51 — право не свидетельствовать против себя.
- Уставы ВС РФ, приказы МО (по допускам, безопасности и эксплуатации техники) — дают юридические основания признавать приказ незаконным/опасным и строить на этом защиту.
- Военная прокуратура — рабочий канал для жалоб на отказ/бездействие и для «выпрямления» процесса; подача жалоб — один из ключевых рычагов, и это прямо советуется в ваших материалах (после грамотной жалобы военкоматы/органы резко идут навстречу).

Жалоба в военную прокуратуру — базовый инструмент, а затягивание/устные отказы надо переводить в письменные решения и тут же обжаловать. Это рабочая практика, её надо применять и в уголовных кейсах.

1. «Скорая помощь юриста»

Цель на старте: погасить «пожар», не допустить самоговора, зафиксировать ключевые вещи и подключить уголовного адвоката.

1. Связь с клиентом/семьей

Сразу:

- «Ничего не подписывайте и не объясняйте без адвоката. Ссылайтесь на ст. 51 Конституции РФ».
- «Требуйте медосмотр и акт — если есть травмы/контузия/нехорошее самочувствие».

1. Узнаём вводные за 10 минут

- Какая статья УК? Где человек (часть, СИЗО, госпиталь, КПЗ военной полиции)? Был ли допрос/задержание?

1. Заявляемся в СК

- Звоните в военный следственный отдел (ВСО СК РФ), фиксируете, что действуете в интересах семьи/клиента; параллельно подключаете уголовного адвоката по соглашению (без адвоката юристу доступа к делу не дадут — это процессуальный факт УПК).

1. Стартовые бумаги (короткие «рыбы»):

- Заявление о допуске защитника (адвоката).
- Ходатайство о предоставлении сведений: номер дела, следователь, дата/время ближайших действий.
- Заявление о медосвидетельствовании (если нужно).

1. Коммуникация с семьёй Объясните, какие документы собрать сегодня:

- свидетельства о браке/детях, справки по инвалидности/иждивенцах;
- мед.выписки, заключения ВВК, награды, характеристики с части — всё это критично на мере пресечения (альтернатива СИЗО).

В ваших материалах неоднократно подчёркивается важность «досудебки»: бумага решает, а прокуратура — рычаг. Научите семью и клиента думать «через документы», а не «через разговоры».

1. Тактика защиты — простая карта действий для начинающего

Шаг А. Проверяем законность возбуждения

- Запрашиваем постановление о возбуждении: действительно ли есть данные о событии преступления?
- Если в постановлении «вода» — жалоба в военную прокуратуру с требованием отмены/доп.роверки (ст. 125 УПК РФ — процессуальный канал; логика жалобы как инструмента — см. методику из ваших файлов).

Шаг Б. Допросы: не навреди

- Любые показания — только в присутствии адвоката.
- В протокол сразу заносим замечания: давление/угрозы/недопуск защитника/отказ в медпомощи.
- Если следователь

«пугает», делайте короткую письменную жалобу прокурору — это резко дисциплинирует.

Шаг В. Мера пресечения: не дать утащить в СИЗО

- Готовим пакет на подписку/домашний арест:

семья (малолетние дети, иждивенцы), здоровье (выписки, ВВК), служебная характеристика, награды.

- Это — один из важнейших блоков. Прямо так обосновываем в ходатайстве адвоката: устойчивые связи, позитивная биография, готовность являться.

- В ваших лекциях неоднократно звучит: с правильно собранным пакетом суд идёт навстречу куда охотнее.

Шаг Г. Доказательства «в пользу»

Собираем параллельно, адвокат приобщает:

- Техника/безопасность: формуляры, журналы, акты неисправности, записи ТО, обеспечение СИЗ, допуски.

- Доведение приказа (если дело по 332): кто, когда, чем; были ли условия восприятия; просим письменное повторное доведение.

- Медицина: ВВК, выписки, заключения проф.врачей (ПТСР/ЧМТ/противопоказания); при отказе — жалоба прокурору, требуем направление на ВВК по месту жительства (эта логика — из ваших материалов, где прямо советуется добиваться ВВК через военкомат и прокуратуру, если командование/военкомат «тормозят»).

Шаг Д. Экспертизы

- Просим независимую тех.экспертизу (неисправность БТР/КАМАЗа/средств связи).
- Просим медицинскую экспертизу (состояние, связь состояния с действиями).
- При отказе — жалоба прокурору: «Следствие уклоняется от объективной проверки».

Шаг Е. Судебная стадия

- «Большая цель»: прекратить дело (незаконный приказ/объективная невозможность/ крайняя необходимость/ отсутствие умысла).
- «Реалистичная цель»: увести из уголовки в дисциплинарку или добиться минимума (условно).
- Опора: семейные и медицинские обстоятельства, безупречная служба, награды.

1. Разные фабулы — что делает юрист (микросхемы)

2. Отказ от явно опасного/незаконного приказа (ст. 332 УК РФ)

- Документы: акт неисправности, формуляры техники, отсутствие допусков/СИЗ, показания механика/фельдшера/ сослуживцев.
- Бумага клиента: рапорт «о невозможности исполнения» (чётко, спокойно, по фактам).
- Юридическая опора: ст. 42 УК

(незаконный приказ), уставы и приказы МО по технике/безопасности. • Процесс: экспертиза техники, жалоба прокурору при саботаже следствия.

1. СОЧ/дезертирство (ст. 337/338 УК РФ)

• Цель: не допустить «перетяжки» из 337 в 338; показать уважительную причину, отсутствие умысла на побег. • Документы: билеты/справки (похороны, ЧС), мед.выписки (ЧМТ/ПТСР), переписка с командирами. • Практика: следствие любит «ужесточать» — наша задача держать в поле 337 и добиваться дисциплинарки/ минимума.

1. «Материалы ушли в следствие» по «неявке/уклонению»

• Это реальность, которую прямо описывают ваши материалы: при «бездействии» и многократной неявке «административка → уголовка» — и дело уходит в СК. Юрист обязан опередить этот сценарий, вовремя включив жалобы/документы, а не ждать «само рассосётся».

1. Готовые формулировки

Репорт о невозможности исполнения приказа

«Докладываю: [дата/время] от [должность, ФИО] доведён приказ: [суть]. Исполнить не могу по причинам: [неисправность техники/отсутствие допуска/угроза жизни/медицинские противопоказания], подтверждаю: [акты/ выписки/свидетели].

Прошу: 1) оформить осмотр техники/медосвидетельствование; 2) довести приказ письменно с указанием мер безопасности; 3) определить альтернативное безопасное исполнение/замену исполнителя. [подпись]»

Ходатайство о мере пресечения (подписка/домашний арест)

«Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Основания: постоянное место службы/ жительства, иждивенцы (приложено), положительные характеристики/награды, состояние здоровья (приложено), готовность являться по вызовам. Дополнительно прошу приобщить характеристики, медзаключения, свидетельства о детях.»

Жалоба в военную прокуратуру (краткая «ударная»)

«Сообщаю о нарушении прав военнослужащего: отказ следствия/командования фиксировать неисправности/ состояние здоровья, уклонение от назначения экспертиз, давление при допросе. Прошу провести проверку, дать указания следователю (ст. 37 УПК РФ), обеспечить назначение тех/медэкспертиз и законность процессуальных действий.»

В ваших курсах каждое «затягивание/отказ» переводится в жалобу прокурору. Это правило работает и здесь.

Запрос в часть о документах

«Прошу предоставить копии: 1) формуляров и актов неисправности техники [наименование]; 2) журналов инструктажа/реестра допусков; 3) приказов/распоряжений по выполнению [задачи]; 4) выдачи СИЗ [перечень]. Документы необходимы для защиты прав военнослужащего.»

1. Что говорить (скрипты общения)

- Клиенту: «До прихода адвоката — тишина. Всё, что касается приказа, техники и здоровья — фиксируем актами, а не словами».
- Семье: «Нужно собрать документы: дети, инвалидность, мед.выписки, награды. Это решает вопрос СИЗО/ домашний арест».
- Следователю: «Мой доверитель воспользуется правом по ст. 51 Конституции РФ и даст показания в присутствии защитника. Прошу внести это в протокол».
- Командованию: «Прошу письменно повторить приказ с указанием мер безопасности и допусков; прошу оформить осмотр техники/медосвидетельствование».

1. Типовые ошибки

- Подписали «объяснительную» без адвоката → самооговор.
- «Поговорили по-человечески» вместо рапорта/жалобы → нет доказательств.
- Опоздали с пакетом на меру пресечения → СИЗО вместо домашнего ареста.
- Не обжаловали слабое постановление о возбуждении → «поехали дальше» без шансов.
- Поверили, что «само рассосётся» → материалы ушли в следствие/прокуратуру

1. Пример из практики

Фабула: отказ от поездки на неисправном БТР ночью без светомаскировки.

1. В день обращения: тише — ст. 51, подключили адвоката, рапорт о невозможности.
2. Акт неисправности, формуляр, отсутствие допуска, свидетели, медосмотр (последствия контузии).
3. Ходатайства об экспертизах, жалоба прокурору на отказ в фиксации неисправности.
4. Мера пресечения: пакет на домашний арест (семья, дети, награды, здоровье).
5. Итог: отказ в уголовном преследовании/перевод в дисциплинарку (типовой корректный результат при такой фактуре).

Кратко по теме

- Реагируйте в первые часы: молчание без адвоката, фиксация медицины и техники, запуск жалоб/ходатайств.

- Ведите дело письменно: рапорты, акты, экспертизы, характеристики — это и есть защита.
- Прокуратура — рычаг, пользуемся им системно (ваша методика это подтверждает).
- Цель: не СИЗО, максимально — дисциплинарка или прекращение; опора — семья, здоровье, законность/ безопасность приказа.
- «Само» не рассосётся: при молчаливой неявке/бездеятельности дело уходит в следствие — это прямой риск уголовной ответственности (ваши материалы об этом предупреждают).